

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6228/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด ศรีสะเกษ
นาง มนัสนันท์ ทรง สิทธิ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 240

ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 240 เมื่อโจทก์นำส่งเอกสารในเวลาพยานเบิกความและศาลให้จำเลยตรวจดูแล้ว ศาลย่อมรับฟังเอกสารดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานได้ ไม่จำเป็นต้องคัดสำเนาให้จำเลยก่อนพิจารณา

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282, 91 พระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 มาตรา 9

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282 วรรคสาม, 91 พระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 มาตรา 9 เป็นความผิดต่างกรรมกันเรียงกระทงลงโทษฐานเป็นธุระจัดหาเพื่อการอนาจารซึ่งเด็กหญิงอายุยังไม่เกิน 15 ปี เพื่อให้สำเร็จความใคร่ของผู้อื่น จำคุก 5 ปี และฐานเป็นเจ้าของกิจการสถานการค้าประเวณี จำคุก 4 เดือนรวมเป็นจำคุก 5 ปี 4 เดือน ทาง

นำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสี่คงจำคุก 4 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าโจทก์นำส่งพยานเอกสารต่าง ๆ ในสำนวนต่อศาลในระหว่างสืบพยานโดยไม่นำส่งสำเนาให้จำเลยรับทราบในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นที่ผิดพลาดศาลจะรับฟังพยานเอกสารดังกล่าวมาพิจารณาลงโทษจำเลยไม่ได้นั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 240บัญญัติว่า "เมื่อมีเอกสารใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลให้อ่านหรือส่งให้คู่ความตรวจดู ถ้าคู่ความฝ่ายใดต้องการสำเนาศาลมีอำนาจสั่งให้ฝ่ายที่อ้างนั้นส่งสำเนาแก่อีกฝ่ายหนึ่งตามที่เห็นสมควร" ตามบทบัญญัติดังกล่าวเมื่อโจทก์นำส่งเอกสารในเวลาพยานเบิกความศาลให้จำเลยตรวจดูแล้วจึงรับเอกสารดังกล่าวไว้เป็นพยานหลักฐานได้ ไม่จำเป็นต้องคัดสำเนาให้จำเลยก่อนพิจารณา เพียงแต่ให้จำเลยดูหรืออ่านให้จำเลยฟังก็พอแล้ว

พิพากษายืน

(เหล็ก ไทรวิจิตร-ดุสิต เพชรปลูก-สกันธ์ กฤติยาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ